

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5068715-97.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: JULIA MARTINS DA COSTA E SILVA

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

RECORRIDO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA - QUADRO FÁTICO INALTERADO - DECISÃO DE 1ª INSTANCIA MANTIDA POR AUSENCIA DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA - ART 300 DO CPC - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO MÍNIMA PARA ANÁLISE DO CASO - NÃO ANEXO O CONTRATO FIES QUE ALEGA TER ENTABULADO; E, EM IGUAL SENTIDO, NÃO APRESENTOU A EVOLUÇÃO DO SEU CONTRATO FIES, QUE PODERIA SER FACILMENTE GERADA NO SIFIES - AUSÊNCIA DE PROTOCOLOS ADMINISTRATIVOS PARA COMPROVAR AS ALEGADAS FALHAS - PELAS PARCAS INFORMAÇÕES EXISTENTES, O PROBLEMA DERIVA DA NÃO FINALIZAÇÃO DA SUSPENSÃO PENDENTE OU DE CONCLUSÃO DO ADITAMENTO PELA CPSA DA IES, E NUM CASO OU NO OUTRO, A AUTORA DEVERIA DIRIGIR-SE À IES, JUNTO À CPSA, PARA REQUER O ANDAMENTO, O QUE, A PRINCÍPIO, NÃO FEZ - AGRAVO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Sem custas ante a isenção legal. Sem honorários advocatícios (art 85, § 11o do CPC). A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2024.

5068715-97.2024.4.02.5101

510014563705 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5068715-97.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: JULIA MARTINS DA COSTA E SILVA

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

RECORRIDO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de medida cautelar interposto pela parte autora pretendendo a supressão da 1ª instância para que este órgão jurisdicional analise a tutela provisória requerida e ainda não analisada na origem.

O juízo de origem postergou a análise da tutela para depois da integração do contraditório.

A autora sustenta ser contratante do programa FIES, apesar de não ter apresentado o contrato entabulado, e estaria sendo impedida de realizar o aditamento semestral por alegadas falhas sistêmicas. Requer "1. O conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, reformando-se a decisão agravada para conceder a tutela antecipada pleiteada na ação

originária imediatamente, determinando que: - O FNDE regularize imediatamente o aditamento do contrato FIES da Agravante, resolvendo todas as pendências sistêmicas;”, apesar de constar nas fotos anexadas com a inicial do processo origem que o problema estaria em pendências juntos à CPSA da IES.

Apresentadas contrarrazões, vieram conclusos.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

A medida requerida impõe a presença de requisitos atinentes a probabilidade do direito e ao perigo de dano. Ainda, o mesmo art 300 do CPC que a prevê também consigna que não será deferida em caso de risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, no que se convencionou chamar de *periculum in mora inverso*:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

*§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de **irreversibilidade dos efeitos da decisão**.*

No caso, **não houve indeferimento do pedido liminar da autora, mas tão somente a postergação** de sua análise para o momento posterior à integralização do contraditório.

A recorrente sustenta que é *"estudante regularmente matriculada no curso de Psicologia da Universidade Estácio de Sá (matrícula 202303482715), Campus SULACAP, é beneficiária do Programa de Financiamento Estudantil - FIES desde o primeiro semestre de 2023, tendo realizado as renovações semestrais exigidas pelo programa até o presente momento. 2. Entretanto, no segundo semestre de 2024, a Autora encontrou uma falha sistêmica que inviabilizou a renovação do contrato, impedindo sua matrícula e sua continuidade no curso. Tal situação vem lhe causando sérios prejuízos, tanto acadêmicos quanto psicológicos, como angústia, desespero e frustração, já que não consegue resolver o impasse com as instituições envolvidas."*

Entretanto, não apresentou documentação mínima para análise do caso. **Não anexou o contrato FIES que alega ter entabulado.** Em igual sentido, **não apresentou a evolução do seu contrato FIES, que poderia ser facilmente gerada no SIFIES.**

Como prova do alegado erro sistêmico, limitou-se a anexar fotos da tela do computador, nas constam as informações **"Solicite a sua IES que inicie o seu aditamento de renovação"; "É necessário solicitar que a CPSA aprove ou rejeite a suspensão pendente"**.

Nas referidas telas, consta que houve um requerimento de suspensão em agosto de 2023, mas com situação expirado.

No evento 16, PET1, a CEF informou que:

"(...) Em análise ao contrato da estudante JULIA MARTINS DA COSTA E SILVA, informamos que o contrato de Financiamento Estudantil foi firmado com a CAIXA em 19/04/2023 para cursar 10 semestres, a partir do semestre 01/2023.

Em relação aos aditamentos/manutenção semestral, observa-se que o último aditamento realizado pelo estudante foi referente ao semestre 02/2023, e que o aditamento de renovação do semestre 02/2023 foi concluído em 15/12/2023 e foram iniciados dois aditamentos de suspensão que não foram finalizados, vejamos:

(...)

Logo, constata-se que a CPSA da IES iniciou o processo de aditamento de renovação do semestre 01/2024 em 02/09/2024 no sistema operacional (SIFESweb); contudo a situação está como pendente de validação como podemos ver abaixo:

(...)

Em consulta ao SIAPI verificamos que o contrato está INADIMPLENTE o que é impeditivo para o aditamento conforme tela abaixo:

(...)

Ou seja, só são permitidos os aditamentos semestrais (renovação e transferência) se o estudante estiver adimplente com os pagamentos das parcelas de coparticipação (parte não financiada) do contrato. Conforme se verifica acima, o estudante deixou de pagar a parcela de setembro, motivo pelo qual impede o aditamento.

Outrossim, o fato de a CPSA da IES ter iniciado o processo de aditamento de renovação do semestre apenas em 02/09/2024 - data após ao ajuizamento - corrobora que não houve erro sistêmico, mas apenas está em processo de validação, sendo necessário e inclusive, um pré-requisito, o adimplemento da parcela vencida.

(...)”.

As informações da CEF corroboram a conclusão anterior desta Relatoria, quanto à pendência de regularização perante a CPSA da IES, que, conforme se verifica, refere-se, em princípio, ao atraso no pagamento de uma das mensalidades da coparticipação no financiamento, ou seja, deve-se a conduta atribuível única e exclusivamente à própria autora.

Portanto, em princípio, inexistiu qualquer erro sistêmico, mas pendências junto a instituição de ensino (e, portanto, de responsabilidade desta) que impediram o aditamento. O problema deriva da **não finalização da suspensão pendente ou de conclusão do aditamento pela CPSA da IES, a princípio, por pendência no pagamento da coparticipação, de acordo com informação prestada pela CEF.**

A autora não apresentou qualquer requerimento administrativo, não há protocolo, comunicação à ouvidoria ou mesmo comprovante de envio de e-mail para a Estácio. Apenas anexou vídeos de conversas de whatsapp aleatórias com pessoas que seriam da Estácio, mas não necessariamente do setor da CPSA.

Portanto, diante da latente insuficiência probatória, especialmente pela ausência de abertura de qualquer procedimento formal junto à CPSA da IES que contrarie a alegação da CEF quanto a ausência de pagamento de coparticipação e da ausência do próprio instrumento contratual e das informações acerca da evolução contratual do SIFIES, impossível a concessão da medida requerida.

Ante o exposto, **voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.** Sem custas ante a isenção legal. Sem honorários advocatícios (art 85, § 11º do CPC). **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto.